رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٤٥٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١١هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - مالية - إعانات حكومية - بدل تأمين سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة - عموم النص النظامي - بقاء العام على عمومه - تدرج الأنظمة - نكول الجهة الإدارية.

مُطالبة المدّعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف بدل تأمين سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة - صدور أمر سامٍ بصرف بدل تأمين سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة - الأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه، ولا يخصص إلا بالأداة التي صدر بها أو بأعلى منها - نكول المدعى عليها عن تقديم شروط وضوابط صرف البدل - الثابت انطباق مضمون الأمر السامي على حال المدعية؛ مما يتقرر استحقاقها للبدل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر السامي رقم (٩٣٦٦/ب) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٥هـ، بشأن تأمين سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الأمر السامي رقم (٤٢٦٤٣) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٣هـ، بشأن صرف بدل تأمين سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الوقائع

تُجمل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٣هـ إلى هذه المحكمة، مفادها: أن موكلته (...) معاقة منذ ولادتها، ومسجلة في إعانة الخدمات المساندة، ومشمولة ضمن الإعاقات المصنفة حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٦) والتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ، وذكر أن المدعى عليها صرفت في تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٧هـ مبالغ من الشؤون الاجتماعية (التأهيل الشامل) بمسمى إعانة سيارة، وذكر أن موكلته مستحقة لهذه الإعانة، مضيفاً إلى أنها قدمت الأوراق والمستندات المطلوبة، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها لهذه الدائرة، نظرتها على النحو المبين في محاضر ضبط جلساتها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة تضمنت: أنه صدر قرار الأمر السامي الكريم ذو الرقم (٤٢٦٤٣) والتاريخ ١٤٣٦/٩/٣هـ والذي قضى بصرف مبالغ نقدية بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسين ألف ريال بدل منح السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للمسجلين بالبرنامج عام ١٤٣٣هـ، وذكر أنه لا يوجد لدى المدعية طلب ببرنامج منح السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذكر أن برنامج السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة أقفل بتاريخ ١٤٣٦/٧/٤هـ، ولا يوجد ما يثبت تقدم المدعية خلال فتح البرنامج لعام ١٤٣٣ وعام ١٤٣٦هـ. وذكر أن

ضوابط منح السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الأمر السامي الكريم رقم (٩٣٦٦/ب) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ أن تمنح السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مضيفاً إلى أن البرقية المذكورة آنفاً تضمنت بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين سيارات خاصة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت الوزارة بإعداد ضوابط ومعايير وشروط صرف منح السيارات، وأنه خلال فتح البرنامج يوجد لجنة مكونة من عدة أشخاص لتقييم المستفيد ومدى استحقاقه للتسجيل ببرنامج منح السيارات، والمستفيدات مسجلين بنظام الإعانات المالية لذوي الإعاقة، وطلب رفض الدعوى. وفي جلسة طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم الشروط والضوابط والمعايير المشار إليها في برقية مجلس الوزراء، فيما لم تقدم ممثلة المدعى عليها ما طلب منها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، بدل منح السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فإن الدعوى وفقاً لتكييفها النظامي تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى، وبما أن القرار السلبي لا يتحصن بمرور المدد ما دامت حالة الامتناع قائمة؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول الدعوى. وعن موضوع الدعوى، وبما أنه قد نص الأمر السامي ذو الرقم (٩٣٦٦/ب) والتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ على أن تؤمن سيارة للشخص ذي الإعاقة، وتكون وفقاً للشروط الموضحة أعلاه، وحيث ثبت للدائرة انطباق حال المدعية على ما نص عليه الأمر السامي ذو الرقم (٩٣٦٦/ب) والتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ، وما تلاه من تعديل بموجب الأمر السامي ذي الرقم (٤٢٦٤٣) والتاريخ ١٤٣٦/٩/٣هـ والذي قضى بصرف مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ فتكون بذلك مستحقة لما

تطالب به دون النظر إلى ما سوى ذلك من قرارات وتقييدات لا ترتقي لدرجة الأمر السامي؛ إذ الأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه، ولا يخصص إلا بالأداة التي صدر بها، أو بأعلى منها، وهذا ما لم يوجد فيما اعتمدته المدعى عليها. وبما أن الأمر كذلك؛ فإنه يتبين من أوراق الدعوى ومستنداتها بما فيها الأمر الملكي المشار إليه أعلاه، استحقاق المدعية لما تطالب به، ولم تقدم المدعى عليها للدائرة ما يثبت خلاف ذلك، بل امتنعت عن تقديم الشروط والضوابط والمعايير محل الدعوى رغم إمهال الدائرة لها؛ مما يعد نكولاً منها عن الإجابة.

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى رقم (٧٣٢) لعام ١٤٤٢هـ بإلغاء قرار فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بالامتناع عن منح (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.